

1501825-62.2021.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2272477/2021 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 4714/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andre Luiz de Oliveira Carvalho

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

1501825-62.2021.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501825-62.2021.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2272477/2021 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 4714/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andre Luiz de Oliveira Carvalho

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ANDRÉ LUIZ DE

OLIVEIRA CARVALHO pela conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridos no dia 05 de outubro de 2021, às 15h55, na Rua Almada Negreiros, n.º 1159, Jardim Amanda, nesta cidade de Hortolândia.

Alega a acusação que o réu transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, 957 (novecentos e cinquenta e sete) porções de cocaína, pesando aproximadamente 1kg e 900 gramas (fls. 65/68).

FA às fls. 32/34 e certidão de distribuições criminais às fls. 35/36.

Notificado apresentou defesa prévia (fls. 96/98).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2022 (fls. 107/109).

Citado, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem preliminares alegadas.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo auto de constatação preliminar (fls. 14/15) pelo laudo pericial (fls. 76/78) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

Os policiais militares Wesley Gonçalves e Dario Fernando Lazaro disseram, em sede policial e em Juízo, que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram o acusado de bicicleta no contrafluxo e carregando uma sacola de papel. Então, procederam sua abordagem e, imediatamente, o réu já disse "perdi, perdi, tenho droga na sacola". Na sacola havia um saco plástico onde foram localizados 957 eppendorfs de cocaína. Indagado, o réu disse que só fazia o transporte da droga, recebendo uma quantia pela viagem.

Em interrogatório, o réu disse que lhe propuseram levar a sacola contendo drogas, mas não sabia a quantidade. Foi a primeira vez que cometeu essa conduta.

O réu confessou o crime, sendo que o alegado desconhecimento sobre a quantidade não o exime de responsabilidade.

Certo, contudo, que o peso e modo de acondicionamento lhe permitia conhecimento de que não se tratava de pouca quantidade.

A confissão está confortada pelos os depoimentos dos policiais militares que foram firmes e coesos no sentido de que a sacola com entorpecentes estava em poder do acusado, corroborados, ainda, pelo auto de apreensão, de modo que não há dúvidas quanto ao fato de que ele portava as drogas ilícitas.

O fato de o réu ter contribuído no transporte das drogas, ainda que sob a justificativa de necessidade financeira, é suficiente para a configuração do crime, nos termos do art. 33 da Lei de Drogas.

A quantidade elevada revela, ainda, que as drogas apreendidas se relacionavam e se destinavam ao tráfico de drogas, inclusive de forma organizada e com envolvimento de terceiros, não exigindo a lei que seja o réu flagrado em ato próprio de venda para a configuração do crime.

Portanto, a partir dos depoimentos colhidos, é certo que o acusado estava na posse dos entorpecentes apreendidos, pelo que a condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11343/06, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado.

No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, tenho que é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar os infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa.

Entretanto, no caso, o réu é reincidente (conforme FA e certidão de fls. 32/36 - processo nº 0000241-57.2015.8.26.0548), ao que se a grande quantidade em seu poder, o que revela dedicação criminosa, de modo que não faz jus a concessão da benesse. Nessas condições passo à dosimetria da pena (CP, art. 68).

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e no artigo 59, do Código Penal, a quantidade e variedade apreendida é elevada e suficiente para permitir a continuidade delitiva, atingindo maior número de usuários e de maior comprometimento à saúde pública, sendo, assim, circunstância negativa do crime, pelo fixo a pena base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da reincidência. Quando do julgamento dos EREsp n. 1.154.752/RS (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que torno definitiva a pena acima fixada.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a reincidência, bem como a significativa quantidade em seu poder, justifica-se a imposição do regime inicial fechado, não sendo aplicado por esses motivos o HC coletivo 596603/SP, do C.STJ.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso desde o dia 06/10/2021 até o presente, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Reincidente, não é possível a substituição da pena por restritiva de direito ou a concessão de suspensão condicional da pena, sendo necessário maior fiscalização do cumprimento da reprimenda, com indicativos da insuficiência da substituição como resposta jurisdicional apta à reprovação e prevenção de novas condutas.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CARVALHO, RG: 40209290, CPF: 334.276.448-12, nascido em 27/06/1984, natural de Sertaneja - PR, filho de Abílio Carvalho Junior e Vera Rodrigues de Oliveira Carvalho, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, submetendo-o à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa no piso legal.

O réu deverá permanecer preso, na hipótese de recurso. A apuração de elementos seguros do risco de continuidade delitiva, face a reincidência, e diante das circunstâncias da prisão, impõem maior resguardo do meio social contra futuras ações. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, mantenho a prisão preventiva antes decretada. Recomende-se o réu no estabelecimento onde se encontra custodiado;

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo, inclusive o dinheiro, não havendo prova da sua origem lícita. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Intimados em audiência. Cumpra-se.

Hortolândia, datado e assinado digitalmente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA